

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1045/2535	นายอุดม ขวัญพัทลุง กับพวก	โจทก์
	นางบุญเรือน ชูช่วยคำ กับพวก	จำเลย
	นายอุดม ขวัญพัทลุง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางชม ไชยแสง ที่ 2 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาทต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248จึงไม่รับ

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 142,143)

จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ต่างแถลงคัดค้าน(อันดับ 137,129)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสอง พร้อมด้วยทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามจำเลยทั้งห้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาทต่อไป ให้เพิกถอนและทำลายหนังสือยกให้ของนางเจียม ให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ขายให้แก่จำเลยที่ 1 นั้นเสีย เพราะใช้ไม่ได้และไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 115)

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์โต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่าการขอเลื่อนคดีของโจทก์มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ซึ่งศาลล่างทั้งสองเห็นว่าการเลื่อนคดีของโจทก์ไม่มีเหตุจำเป็น จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ใช้อยู่ในระหว่างโจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์โต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่าการขอเลื่อนคดีของโจทก์มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ซึ่งศาลล่างทั้งสองเห็นว่าการเลื่อนคดีของโจทก์ไม่มีเหตุจำเป็น จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ใช้อยู่ในระหว่างโจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ